

๓. วิธีพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครองสูงสุด	๓๔๒
๓.๑ คดีฟ้องตรงต่อศาลปกครองสูงสุด	๓๔๒
๓.๒ คดีอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น	๓๔๒
๓.๒.๑ ผู้มีสิทธิยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น	๓๔๒
๓.๒.๒ ระยะเวลาการยื่นอุทธรณ์คำพิพากษา	๓๔๒
๓.๒.๓ คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นที่ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์	๓๔๒
๓.๒.๔ แบบและเนื้อหาของอุทธรณ์	๓๔๒
๑) คำอุทธรณ์ต้องใช้ถ้อยคำสุภาพ	๓๔๒
๒) คำอุทธรณ์ต้องมีข้อความตามที่กฎหมายกำหนด (ข้อ ๑๐๑)	๓๔๓
๓) คำอุทธรณ์ต้องมีข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่มีสาระอันควรได้รับการวินิจฉัย (มาตรา ๗๓ วรรคสาม และข้อ ๑๐๘ วรรคสอง)	๓๔๔
๓.๒.๕ การตรวจอุทธรณ์	๓๔๕
๑) คำอุทธรณ์ไม่สมบูรณ์ครบถ้วน	๓๔๕
๒) การชำระค่าธรรมเนียมศาลในชั้นอุทธรณ์	๓๔๖
๓) คำอุทธรณ์ต้องห้ามตามกฎหมายหรือยื่นโดยผิดระเบียบ	๓๔๗
๓.๒.๖ การย้อนสำนวน (ข้อ ๑๑๒)	๓๔๗
๑) กรณีที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งยกคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น แล้วส่งสำนวนคืนไปยังศาลปกครองชั้นต้นเพื่อให้มีคำพิพากษาใหม่	๓๔๗
๒) กรณีที่ศาลปกครองสูงสุดไม่ส่งสำนวนคืนไปยังศาลปกครองชั้นต้นเพื่อให้มีคำพิพากษาใหม่	๓๔๘
๓.๒.๗ การนำวิธีพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครองชั้นต้นมาใช้ในศาลปกครองสูงสุด (ข้อ ๑๑๖)	๓๕๐
๓.๓ คดีอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น	๓๕๐
๓.๓.๑ ผู้มีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น	๓๕๐
๓.๓.๒ ระยะเวลาการยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง	๓๕๐

๓.๓.๓ คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์	๓๕๐
๑) คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่กฎหมายกำหนดให้เป็นที่สุด (ข้อ ๑๐๐ วรรคหนึ่ง)	๓๕๐
๒) คำสั่งระหว่างพิจารณา (ข้อ ๑๐๐ วรรคสอง)	๓๕๑
๓.๓.๔ แบบและเนื้อหาของคำร้องอุทธรณ์	๓๕๒
๑) คำร้องอุทธรณ์ต้องใช้ถ้อยคำสุภาพ	๓๕๒
๒) คำร้องอุทธรณ์ต้องมีข้อความตามที่กฎหมายกำหนด (ข้อ ๑๐๑)	๓๕๒
๓) คำร้องอุทธรณ์ต้องมีข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่มีสาระอันควรได้รับการวินิจฉัย (มาตรา ๗๓ วรรคสาม และข้อ ๑๐๘ วรรคสอง)	๓๕๓
๓.๓.๕ การตรวจคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง	๓๕๓
๑) คำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่สมบูรณ์ครบถ้วน	๓๕๓
๒) คำร้องอุทธรณ์คำสั่งต้องห้ามตามกฎหมายหรือยื่นโดยผิดระเบียบ	๓๕๓
๓.๓.๖ การยื่นสำนวน (ข้อ ๑๑๒)	๓๕๔
๑) กรณีที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งยกคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น แล้วส่งสำนวนคืนไปยังศาลปกครองชั้นต้นเพื่อให้มีคำสั่งใหม่	๓๕๔
๒) กรณีที่ศาลปกครองสูงสุดไม่ส่งสำนวนคืนไปยังศาลปกครองชั้นต้นเพื่อให้มีคำสั่งใหม่	๓๖๑
๓.๓.๗ การนำวิธีพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครองชั้นต้นมาใช้ในศาลปกครองสูงสุด (ข้อ ๑๑๖)	๓๖๑



ภาค ๒

แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองเฉพาะเรื่อง

บทที่ ๑	การนำหลักกฎหมายทั่วไปตามรัฐธรรมนูญมาใช้วินิจฉัยในคดีปกครอง	๓๖๕
	๑. หลักความเสมอภาค (การห้ามการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม)	๓๖๕
	๒. หลักการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	๓๗๖
	๓. หลักการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคล	๓๗๖
	๔. หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน	๓๘๑
	๕. หลักกฎหมายทั่วไปว่าด้วยความแน่นอนและความชัดเจนของกฎหมาย	๓๘๑
	๖. หลักความได้สัดส่วน	๓๘๑
บทที่ ๒	คดีปกครองเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๓๘๓
	๑. การออกกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ	๓๘๓
	๒. การออกคำสั่งเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ	๓๘๓
	๓. การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม	๓๙๐
	๓.๑ การควบคุมมลพิษ	๓๙๐
	๓.๑.๑ มลพิษทางอากาศและเสียง	๓๙๐
	๓.๑.๒ มลพิษทางน้ำ	๓๙๑
	๓.๑.๓ มลพิษอื่นและของเสียอันตราย	๓๙๑
	๓.๒ การออกมาตรการทางกฎหมายในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม	๓๙๑
	๓.๓ การทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)	๓๙๑
	๔. ความรับผิดชอบในค่าเสียหายหรือค่าทดแทนของรัฐ	๓๙๙
บทที่ ๓	คดีปกครองเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค	๔๐๙
	๑. กรณีเกี่ยวกับอาหาร	๔๐๙
	๒. กรณีเกี่ยวกับยา	๔๐๙
	๓. กรณีเกี่ยวกับสินค้าไม่ปลอดภัย	๔๐๙
	๔. กรณีเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภค	๔๐๙
	๕. กรณีเกี่ยวกับรถยนต์ใช้แล้วหรือรถยนต์มือสอง	๔๐๙

บทที่ ๔	คดีปกครองเกี่ยวกับการควบคุมอาคารและการผังเมือง	๔๑๑
๑.	การควบคุมอาคาร	๔๑๑
๑.๑	ข้อพิพาทเกี่ยวกับการฟ้องเพิกถอนกฎ	๔๑๑
๑.๑.๑	กฎกระทรวง	๔๑๑
๑.๑.๒	ข้อบัญญัติท้องถิ่น	๔๑๑
๑.๑.๓	เทศบัญญัติ	๔๑๑
๑.๒	ข้อพิพาทเกี่ยวกับใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร	๔๑๔
๑.๒.๑	กรณีฟ้องว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่ออกใบอนุญาต ไม่ต่ออายุใบอนุญาต หรือไม่ออกใบรับแจ้งตามคำขอ	๔๑๔
๑.๒.๒	กรณีฟ้องว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาตโดยมิชอบ	๔๑๔
๑.๓	ข้อพิพาทเกี่ยวกับการละเลยต่อหน้าที่ไม่ดำเนินการกับผู้ฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร	๔๑๘
๑.๓.๑	กรณีฟ้องว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นละเลยต่อหน้าที่ไม่ดำเนินการกับผู้ก่อสร้างฯ อาคารโดยรुकล้าที่สาธารณะ	๔๑๘
๑.๓.๒	กรณีฟ้องว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นละเลยต่อหน้าที่ไม่ดำเนินการกับผู้ก่อสร้างฯ อาคารโดยเว้นระยะ หรือระดับระหว่างอาคารกับถนน ตรอก ซอย ทางเท้า หรือที่สาธารณะโดยฝ่าฝืนกฎหมาย	๔๑๘
๑.๓.๓	กรณีฟ้องว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นละเลยต่อหน้าที่ไม่ดำเนินการกับผู้ก่อสร้างฯ อาคารในบริเวณที่มีการกำหนดห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารหรือกฎหมายอื่น	๔๑๘
๑.๓.๔	กรณีฟ้องว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นละเลยต่อหน้าที่ไม่ดำเนินการกับผู้ก่อสร้างฯ โดยฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารกรณีอื่น ๆ	๔๑๘
๑.๔	ข้อพิพาทเกี่ยวกับคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่ให้ผู้ฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารดำเนินการ	๔๒๑
๑.๔.๑	กรณีการกระทำฝ่าฝืนกฎหมายที่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้	๔๒๑



	๑.๔.๒ กรณีการกระทำฝ่าฝืนกฎหมายที่ไม่สามารถแก้ไข เปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้หรือเจ้าของอาคาร มิได้ปฏิบัติตามคำสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น	๔๓๐
	๑.๕ ข้อพิพาทเกี่ยวกับการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น	๔๓๖
	๑.๖ ข้อพิพาทเกี่ยวกับการยื่นคำขอต่อศาลเพื่อให้มีคำสั่งจับกุม และกักขังบุคคลซึ่งฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยการควบคุมอาคาร	๔๓๖
	๒. การผังเมือง	๔๓๖
บทที่ ๕	คดีปกครองเกี่ยวกับการจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม	๔๓๗
	๑. กรณีเกี่ยวกับการสรรหากรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ	๔๓๗
	๒. กรณีเกี่ยวกับการประกอบกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์	๔๓๗
	๓. กรณีเกี่ยวกับการประกอบกิจการโทรคมนาคม	๔๓๗
	๔. กรณีเกี่ยวกับกิจการวิทยุคมนาคม	๔๓๗
บทที่ ๖	คดีปกครองเกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจ	๔๓๙
	๑. กรรมการบริหาร/กรรมการสรรหาผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ	๔๓๙
	๒. การเปลี่ยนสถานะของรัฐวิสาหกิจ	๔๓๙
	๓. การยุบเลิกรัฐวิสาหกิจ	๔๓๙
	๔. กรณีอื่น ๆ	๔๓๙
บทที่ ๗	คดีปกครองเกี่ยวกับการลงทุน การเงิน การคลัง และการธนาคาร	๔๔๓
	๑. การลงทุน	๔๔๓
	๒. การเงิน การคลัง และการธนาคาร	๔๔๓

บทที่ ๘	คดีปกครองเกี่ยวกับการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม	
	การเกษตร และสหกรณ์	๔๔๕
	๑. การพาณิชย์และอุตสาหกรรมการเกษตร	๔๔๕
	๒. การพาณิชย์และอุตสาหกรรมอาหาร	๔๔๗
	๓. การพาณิชย์และอุตสาหกรรมอื่น ๆ	๔๔๗
บทที่ ๙	คดีปกครองเกี่ยวกับการสาธารณสุข	๔๔๙
	๑. การจัดให้มีสิ่งสาธารณสุข	๔๔๙
	๒. การบำรุงรักษาและดูแลสิ่งสาธารณสุข	๔๔๙
	๓. การให้บริการสิ่งสาธารณสุข	๔๕๓
บทที่ ๑๐	คดีปกครองเกี่ยวกับการสาธารณสุขอนามัย	
	และเหตุเดือดร้อนรำคาญ	๔๕๙
	๑. อาหารและยา	๔๕๙
	๒. การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	๔๕๙
	๒.๑ การผ่อนผันให้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	๔๕๙
	๒.๒ การดำเนินการกับผู้ฝ่าฝืนจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะโดยไม่ได้ใบอนุญาต	๔๕๙
	๓. ระบบบริการสุขภาพ	๔๕๙
	๓.๑ สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	๔๕๙
	๓.๒ การประกันตนตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม	๔๕๙
	๓.๓ กรณีอื่น ๆ	๔๕๙
	๔. เหตุรำคาญ	๔๖๐
	๔.๑ เหตุรำคาญจากการประกอบกิจการโรงงาน	๔๖๐
	๔.๒ เหตุรำคาญจากการประกอบกิจการเกี่ยวกับรถยนต์ เครื่องจักร และเครื่องกล	๔๖๕
	๔.๓ เหตุรำคาญจากการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์	๔๖๕
	๔.๔ เหตุรำคาญจากการประกอบกิจการฆ่าสัตว์	๔๖๕
	๔.๕ เหตุรำคาญจากการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	๔๖๕
	๔.๖ เหตุรำคาญจากการประกอบกิจการตลาดนัด	๔๗๐
	๔.๗ เหตุรำคาญจากสุขลักษณะของอาคาร	๔๗๐
	๔.๘ เหตุรำคาญในที่หรือทางสาธารณะหรือสถานที่เอกชน	๔๗๐



บทที่ ๑๑ คดีปกครองเกี่ยวกับการประกอบกิจการ	๔๗๗
๑. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานบริการ	๔๗๗
๒. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงาน	๔๗๗
๓. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงแรม	๔๗๗
๔. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการขายทอดตลาด หรือค้าของเก่า	๔๗๗
๕. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์	๔๗๗
๖. การออกใบอนุญาตให้จัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน	๔๗๗
๗. การออกใบอนุญาตให้จัดตั้งสถานตรวจสภาพรถ	๔๗๗
๘. การออกใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล	๔๗๗
๙. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการตลาด	๔๗๘
๑๐. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์	๔๘๑
๑๑. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	๔๘๒
๑๒. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการดูดทราย	๔๘๒
๑๓. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการในที่สาธารณะ	๔๘๒
๑๔. การออกใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว	๔๘๒
๑๕. การออกใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจประกันภัย	๔๘๒
๑๖. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงรับจำนำ	๔๘๒
๑๗. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการบรรจุก๊าซ	๔๘๒
บทที่ ๑๒ คดีปกครองเกี่ยวกับการคมนาคมและการขนส่ง	๔๘๓
๑. การคมนาคมและการขนส่งทางบก	๔๘๓
๑.๑ การจดทะเบียนยานพาหนะ	๔๘๓
๑.๒ การประกอบการขนส่ง	๔๘๓
๑.๓ การกำหนดเส้นทางเดินรถ	๔๘๕
๑.๔ การดูแลรักษาทาง	๔๘๘
๑.๕ การดูแลรักษายานพาหนะหรืออุปกรณ์ในการจัดทำ บริการสาธารณะด้านคมนาคมและขนส่งทางบก	๔๘๙
๑.๖ โครงการที่เป็นบริการสาธารณะด้านคมนาคมและขนส่งทางบก	๔๘๙

๒. การคมนาคมและการขนส่งทางน้ำ	๔๘๙
๒.๑ การก่อสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำน้ำ	๔๘๙
๒.๒ การส่งเสริมการพาณิชย์นาวี	๔๙๑
๓. การคมนาคมและการขนส่งทางอากาศ	๔๙๑
บทที่ ๑๓ คดีปกครองเกี่ยวกับที่ดิน	๔๙๓
๑. การดูแลรักษาที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน	๔๙๓
๒. การจัดที่ดินเพื่อประชาชน	๕๐๑
๓. การออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน	๕๐๖
๔. การรังวัดที่ดิน	๕๑๔
๕. การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม	๕๑๖
๖. กรณีอื่น ๆ	๕๒๖
๖.๑ การจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ	๕๒๖
๖.๒ การจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	๕๓๑
๖.๓ การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	๕๓๑
๖.๔ การเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	๕๔๔
๖.๕ การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ	๕๔๘
บทที่ ๑๔ คดีปกครองเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินและอาคารชุด	๕๕๓
๑. การจัดสรรที่ดิน	๕๕๓
๑.๑ การใช้อำนาจของคณะกรรมการจัดสรรที่ดิน	๕๕๓
๑.๒ การขออนุญาตจัดสรรที่ดิน	๕๕๕
๑.๓ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการ หรือวิธีการ ที่ได้รับอนุญาต	๕๕๕
๑.๔ การโอนใบอนุญาตจัดสรรที่ดิน	๕๕๕
๑.๕ การบำรุงรักษาสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ	๕๕๕
๑.๖ นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร	๕๕๘
๑.๗ การยกเลิกการจัดสรรที่ดิน	๕๖๕
๒. อาคารชุด	๕๖๖
๒.๑ การจดทะเบียนอาคารชุด	๕๖๖
๒.๒ กรรมสิทธิ์ในห้องชุด	๕๖๘
๒.๓ หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด	๕๖๙



๒.๔ การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับห้องชุด	๕๖๙
๒.๕ นิติบุคคลอาคารชุด	๕๖๙
๒.๖ การเลิกอาคารชุด	๕๖๙
บทที่ ๑๕ คดีปกครองเกี่ยวกับการเลือกตั้ง	๕๗๑
๑. การจัดการเลือกตั้ง	๕๗๑
๑.๑ การจัดให้มีหรือไม่จัดให้มีการเลือกตั้ง	๕๗๑
๑.๒ การแบ่งเขตการเลือกตั้ง	๕๗๑
๑.๓ การวินิจฉัยเรื่องร้องเรียนของคณะกรรมการการเลือกตั้ง	๕๗๑
๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง	๕๗๑
๒.๑ ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้บริหารท้องถิ่น	๕๗๑
๒.๒ ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น	๕๗๑
บทที่ ๑๖ คดีปกครองเกี่ยวกับงานทะเบียน	๕๗๓
๑. งานทะเบียนราษฎร	๕๗๓
๒. งานทะเบียนคนต่างด้าว	๕๗๙
๓. งานทะเบียนอาวุธปืน	๕๘๔
๔. งานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท	๕๘๕
๕. งานทะเบียนการพนัน	๕๘๗
๖. งานทะเบียนสมาคม	๕๘๗
บทที่ ๑๗ คดีปกครองเกี่ยวกับการกระทำละเมิด	๕๘๙
๑. การฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงาน ทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่กระทำต่อบุคคลภายนอก	๕๘๙
๑.๑ กรณีการกระทำละเมิดอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย	๕๘๙
๑.๒ กรณีการกระทำละเมิดอันเกิดจากการออกกฎ คำสั่งทางปกครอง หรือคำสั่งอื่น	๕๘๙
๑.๓ กรณีการกระทำละเมิดอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้า เกินสมควร	๕๘๙
๑.๔ กรณียื่นคำขอให้หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙	๕๙๗

๒. การใช้สิทธิไล่เบี่ยของหน่วยงานของรัฐกรณีเจ้าหน้าที่กระทำความผิด ต่อบุคคลภายนอกในการปฏิบัติหน้าที่	๖๐๐
๒.๑ การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด	๖๐๐
๒.๒ กระบวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด	๖๐๐
๒.๓ การส่งสำนวนการสอบสวนให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ	๖๐๐
๒.๔ การออกคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน จากการกระทำความผิด	๖๐๐
๒.๕ อายุความการใช้สิทธิไล่เบี่ยจากเจ้าหน้าที่ผู้กระทำความผิด	๖๐๒
๓. การใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของหน่วยงานของรัฐ กรณีเจ้าหน้าที่กระทำความผิดต่อหน่วยงานของรัฐ	๖๐๓
๓.๑ การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด	๖๐๓
๓.๒ กระบวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด	๖๐๔
๓.๓ การส่งสำนวนการสอบสวนให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ	๖๐๔
๓.๔ การออกคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน จากการกระทำความผิด	๖๑๑
๓.๕ อายุความการใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน จากเจ้าหน้าที่ผู้กระทำความผิด	๖๒๖
๓.๖ กรณีที่หน่วยงานของรัฐใช้สิทธิฟ้องคดีเพื่อให้เจ้าหน้าที่ หรือทนายชดใช้ค่าสินไหมทดแทน	๖๒๖
๔. การใช้มาตรการบังคับทางปกครองให้เป็นไปตามคำสั่ง เรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน	๖๓๐
บทที่ ๑๘ คดีปกครองเกี่ยวกับความรับผิดอย่างอื่น	๖๓๑
๑. การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์	๖๓๑
๑.๑ การกำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน	๖๓๑
๑.๒ ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนการเวนคืน	๖๓๑
๑.๓ เงินค่าทดแทนการเวนคืน	๖๓๑
๑.๓.๑ ค่าทดแทนที่ดิน	๖๓๑
๑.๓.๒ ค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้าง	๖๔๙
๑.๓.๓ ค่าทดแทนต้นไม้	๖๕๐



๑.๓.๔ ค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลืออันมีราคาลดลง	๖๕๑
๑.๓.๕ ค่าทดแทนความเสียหายอันเนื่องจากการที่ต้องออกจาก อสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืน	๖๕๔
๑.๔ การขอให้เวนคืนสิ่งปลูกสร้างส่วนที่เหลือจากการเวนคืน	๖๕๙
๑.๕ การขอให้เวนคืนหรือจัดซื้อที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืน	๖๕๙
๑.๖ การกำหนดให้การเวนคืนเป็นกรณีที่มีความจำเป็นโดยเร่งด่วน	๖๕๙
๑.๗ การขอคืนที่ดินที่ถูกเวนคืน	๖๕๙
๑.๘ ดอกเบี้ยเงินค่าทดแทนการเวนคืน	๖๖๔
๑.๙ ค่าทดแทนความเสียหายจากการถูกเวนคืน	๖๖๘
๒. การรอนสิทธิ	๖๖๘
๒.๑ การรอนสิทธิเกี่ยวกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	๖๖๘
๒.๒ การรอนสิทธิเกี่ยวกับการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย	๖๗๒
๓. ความรับผิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมติคณะรัฐมนตรี	๖๗๖
๔. ความรับผิดของรัฐกรณีมีภัยพิบัติทางธรรมชาติ	๖๗๖
๕. ความรับผิดของรัฐกรณีอื่น ๆ	๖๘๐
บทที่ ๑๙ คดีปกครองเกี่ยวกับการพัสดุ	๖๘๙
๑. การจัดทำประกาศจัดซื้อหรือจัดจ้าง	๖๘๙
๒. การเผยแพร่ประกาศจัดซื้อหรือจัดจ้าง	๖๙๕
๓. การอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง	๖๙๖
๔. การยกเลิกการจัดซื้อหรือจัดจ้าง	๗๐๗
๕. การจัดทำสัญญา	๗๑๗
๖. หลักประกันของ	๗๑๗
๗. การสั่งให้เป็นผู้ทำงาน	๗๑๗
บทที่ ๒๐ คดีปกครองเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง	๗๑๙
๑. สัญญาทางปกครองตามที่กฎหมายกำหนด (มาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ)	๗๑๙
๑.๑ สัญญาสัมปทาน	๗๑๙
๑.๒ สัญญาที่ให้จัดทำบริการสาธารณะ	๗๑๙

๑.๓ สัญญาจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภค	๗/๒๓
๑.๔ สัญญาแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ	๗/๒๖
๒. สัญญาทางปกครองโดยสภาพ	๗/๒๖
๒.๑ สัญญาทางปกครองตามมติของที่ประชุมใหญ่ ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ครั้งที่ ๖/๒๕๔๔	๗/๒๖
๒.๒ สัญญาทางปกครองตามแนวคำวินิจฉัย ของคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล	๗/๔๓
บทที่ ๒๑ คดีปกครองเกี่ยวกับอนุญาตตุลาการ	๗/๕๕
๑. การแต่งตั้งอนุญาตตุลาการ	๗/๕๕
๒. การร้องคัดค้านอนุญาตตุลาการ	๗/๕๕
๓. การเพิกถอนคำชี้ขาดของอนุญาตตุลาการ	๗/๕๕
๔. การบังคับตามคำชี้ขาดของอนุญาตตุลาการ	๗/๕๕
บทที่ ๒๒ คดีปกครองเกี่ยวกับองค์กรตามรัฐธรรมนูญ	๗/๖๗
๑. องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ	๗/๖๗
๑.๑ คณะกรรมการการเลือกตั้ง	๗/๖๗
๑.๒ ผู้ตรวจการแผ่นดิน	๗/๖๗
๑.๓ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	๗/๖๗
๑.๔ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน	๗/๖๗
๒. องค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ	๗/๖๗
๒.๑ องค์กรอัยการ	๗/๖๗
๒.๒ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	๗/๖๗
๒.๓ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	๗/๖๗
บทที่ ๒๓ คดีปกครองเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา	๗/๖๙
๑. การร้องทุกข์และกล่าวโทษ	๗/๖๙
๒. การออกหมายเรียกและหมายอาญา	๗/๖๙
๓. การจับ ขัง จำคุก คั่น และปล่อยตัวชั่วคราว	๗/๖๙
๔. การแจ้งข้อหา	๗/๖๙
๕. การสอบสวน	๗/๖๙
๖. การเปรียบเทียบปรับ	๗/๖๙



๗. การสรุปสำนวนและการสั่งคดี	๗๖๙
๘. การดำเนินการเกี่ยวกับของกลางในคดีอาญา	๗๖๙
๙. กรณีอื่น ๆ	๗๗๐
บทที่ ๒๔ คดีปกครองเกี่ยวกับการพระราชทานอภัยโทษและการราชทัณฑ์	๗๗๓
๑. การพระราชทานอภัยโทษ	๗๗๓
๒. การราชทัณฑ์	๗๗๓
บทที่ ๒๕ คดีปกครองเกี่ยวกับองค์กรวิชาชีพ	๗๗๗
๑. องค์กรวิชาชีพตามกฎหมาย	๗๗๗
๑.๑ สภานายความ	๗๗๗
๑.๒ เนติบัณฑิตยสภา	๗๗๙
๒. องค์กรวิชาชีพด้านการประกอบโรคศิลปะ	๗๘๐
๒.๑ แพทยสภา	๗๘๐
๒.๒ ทันตแพทยสภา	๗๘๐
๒.๓ คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทย หรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์	๗๘๐
๒.๔ สภาการพยาบาล	๗๘๐
๒.๕ สภาเภสัชกรรม	๗๘๐
๓. องค์กรวิชาชีพด้านวิศวกรรม	๗๘๐
๔. องค์กรวิชาชีพด้านการบัญชี	๗๘๐
๕. องค์กรวิชาชีพด้านสถาปัตยกรรม	๗๘๐
๖. องค์กรวิชาชีพด้านประณีตศิลปกรรม	๗๘๐
๗. องค์กรวิชาชีพด้านอื่น ๆ	๗๘๑
๗.๑ สัตวแพทยสภา	๗๘๑
๗.๒ คณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์	๗๘๑
๗.๓ คณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน	๗๘๑
๗.๔ ชุมนุมสภา	๗๘๑

บทที่ ๒๖ คดีปกครองเกี่ยวกับการศึกษา การศาสนา สังคม และวัฒนธรรม	๗๘๓
๑. การศึกษา	๗๘๓
๑.๑ การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการศึกษ	๗๘๓
๑.๒ การขอรับทุนการศึกษา	๗๙๑
๑.๓ การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษา	๗๙๑
๑.๔ การสอบและประเมินผล	๗๙๑
๑.๕ การสำเร็จการศึกษา	๗๙๑
๑.๖ การพ้นสภาพการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา	๗๙๗
๑.๗ การดำเนินกิจการการศึกษา	๗๙๗
๒. การศาสนา	๘๐๑
๓. สังคมและวัฒนธรรม	๘๐๑
บทที่ ๒๗ คดีปกครองเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการ	๘๑๑
๑. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร	๘๑๑
๑.๑ ข้อมูลข่าวสารของราชการ	๘๑๑
๑.๒ ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล	๘๑๖
๒. การขอเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล	๘๑๖
บทที่ ๒๘ คดีปกครองเกี่ยวกับภาษีอากรและค่าธรรมเนียม	๘๑๗
๑. ภาษีอากร	๘๑๗
๑.๑ ภาษีเงินได้	๘๑๗
๑.๒ ภาษีมูลค่าเพิ่ม	๘๑๗
๑.๓ ภาษีบำรุงท้องที่	๘๑๗
๑.๔ ภาษีธุรกิจเฉพาะ	๘๑๗
๑.๕ ภาษีอากรปากกระวาง	๘๑๗
๑.๖ ภาษีอากรรถยนต์	๘๑๗
๒. ค่าธรรมเนียม	๘๑๗
๓. การยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้ค้างภาษีอากร	๘๒๖



บทที่ ๒๙ คดีปกครองเกี่ยวกับแรงงานและสวัสดิการสังคม	๘๒๙
๑. การจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน	๘๒๙
๒. การทำงานของคนต่างด้าว	๘๒๙
๓. สวัสดิการสังคม	๘๒๙
บทที่ ๓๐ คดีปกครองเกี่ยวกับการปกครองและการบริหารราชการแผ่นดิน	๘๓๗
๑. ราชการส่วนกลาง	๘๓๗
๒. ราชการส่วนภูมิภาค	๘๓๗
๒.๑ จังหวัด	๘๓๗
๒.๒ อำเภอ	๘๓๗
๓. ราชการส่วนท้องถิ่น	๘๔๕
๓.๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัด	๘๔๕
๓.๒ องค์การบริหารส่วนตำบล	๘๔๙
๓.๓ เทศบาล	๘๕๘
๓.๔ กรุงเทพมหานคร	๘๖๙
๓.๕ เมืองพัทยา	๘๖๙
บทที่ ๓๑ คดีปกครองเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ	๘๗๑
๑. การสรรหาและคัดเลือก	๘๗๑
๒. การบรรจุและแต่งตั้ง	๘๘๐
๓. การย้าย การโอน และการส่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่	๘๘๔
๔. การบรรจุและแต่งตั้งกลับเข้ารับราชการ	๘๙๖
๕. การเลื่อนขั้นเงินเดือน	๘๙๙
๖. การเลื่อนระดับของข้าราชการ	๙๐๓
๗. การบริหารงานบุคคลอื่น ๆ	๙๐๓
บทที่ ๓๒ คดีปกครองเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ	๙๑๕
๑. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน	๙๑๕
๒. คำสั่งลงโทษทางวินัย	๙๑๕
๒.๑ กรณีความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง	๙๑๕
๒.๑.๑ คำสั่งลงโทษภาคทัณฑ์	๙๑๕
๒.๑.๒ คำสั่งลงโทษตัดเงินเดือน	๙๑๘

๒.๑.๓ คำสั่งลงโทษลดเงินเดือน	๙๒๒
๒.๑.๔ คำสั่งลงโทษอื่น ๆ	๙๓๐
๒.๒ กรณีความผิดวินัยอย่างร้ายแรง	๙๓๐
๒.๒.๑ คำสั่งลงโทษปลดออก	๙๓๐
๒.๒.๒ คำสั่งลงโทษไล่ออก	๙๓๗
๓. คำสั่งพักราชการหรือให้ออกจากราชการไว้ก่อนเพื่อรอฟังผลการสอบสวน	๙๕๓
๔. คำสั่งให้ออกจากราชการเพราะมีมลทินหรือมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวน	๙๕๓
๕. คำสั่งอื่น ๆ อันสืบเนื่องมาจากการดำเนินการทางวินัย	๙๕๓
บทที่ ๓๓ คดีปกครองเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ	๙๕๗
๑. ค่าเช่าบ้านข้าราชการ	๙๕๗
๒. ค่ารักษาพยาบาล	๙๖๐
๓. บำเหน็จบำนาญ	๙๖๐
๔. การเบิกจ่ายเงินเบี้ยเลี้ยงทหาร	๙๖๑
๕. สิทธิประโยชน์และสวัสดิการอื่น ๆ	๙๖๑
บทที่ ๓๔ คดีปกครองเกี่ยวกับวินัยการคลังและการงบประมาณ	๙๖๗
ภาคผนวก	๙๖๙
ดัชนีคำพิพากษาและคำสั่งศาลปกครองสูงสุด	๙๗๑
รายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหนังสือแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง	๙๙๓
รายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหนังสือแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง	๙๙๕
รายชื่อคณะผู้จัดทำ	๙๙๗



ภาค ๑

ภาคทั่วไป

บทที่ ๑

โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของศาลปกครอง^{*}

๑. โครงสร้างของศาลปกครอง

แต่เดิมศาลปกครองในภูมิภาคเปิดทำการแล้วจำนวน ๑๑ แห่ง ได้แก่ ศาลปกครองเชียงใหม่ ศาลปกครองสงขลา ศาลปกครองนครราชสีมา ศาลปกครองขอนแก่น ศาลปกครองพิษณุโลก ศาลปกครองระยอง ศาลปกครองนครศรีธรรมราช ศาลปกครองอุดรธานี ศาลปกครองอุบลราชธานี ศาลปกครองเพชรบุรี และศาลปกครองนครสวรรค์ ต่อมา ศาลปกครองในภูมิภาคได้เปิดทำการเพิ่มเติมขึ้นอีก ๓ แห่ง คือ ศาลปกครองภูเก็ต ศาลปกครองสุพรรณบุรี และศาลปกครองยะลา

จากกรณีข้างต้น ทำให้ในปัจจุบันศาลปกครองในภูมิภาคมีจำนวน ๑๔ แห่ง โดยมีเขตอำนาจครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ ดังนี้

(๑) ศาลปกครองเชียงใหม่ มีเขตอำนาจตลอดท้องที่จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลำปาง และจังหวัดลำพูน และมีเขตอำนาจเพิ่มเติมในจังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา และจังหวัดแพร่

(๒) ศาลปกครองสงขลา มีเขตอำนาจตลอดท้องที่จังหวัดสงขลา จังหวัดพัทลุง จังหวัดตรัง และจังหวัดสตูล

(๓) ศาลปกครองนครราชสีมา มีเขตอำนาจตลอดท้องที่จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดนครราชสีมา และมีเขตอำนาจเพิ่มเติมในจังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์

(๔) ศาลปกครองขอนแก่น มีเขตอำนาจตลอดท้องที่จังหวัดขอนแก่น จังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดมหาสารคาม และมีเขตอำนาจเพิ่มเติมในจังหวัดมุกดาหาร

(๕) ศาลปกครองพิษณุโลก มีเขตอำนาจตลอดท้องที่จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดตาก จังหวัดพิจิตร จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดสุโขทัย และมีเขตอำนาจเพิ่มเติมในจังหวัดอุตรดิตถ์

(๖) ศาลปกครองระยอง มีเขตอำนาจตลอดท้องที่จังหวัดจันทบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดตราด จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัดสระแก้ว

^{*} พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ในเอกสารฉบับนี้ หมายถึง พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒

ระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ในเอกสารฉบับนี้ หมายถึง ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓



(๗) ศาลปกครองนครศรีธรรมราช มีเขตอำนาจตลอดท้องที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดสุราษฎร์ธานี และมีเขตอำนาจเพิ่มเติมในจังหวัดชุมพร

(๘) ศาลปกครองอุตรธานี มีเขตอำนาจตลอดท้องที่จังหวัดเลย จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวลำภู และจังหวัดอุตรธานี และมีเขตอำนาจเพิ่มเติมในจังหวัดนครพนม จังหวัดบึงกาฬ และจังหวัดสกลนคร

(๙) ศาลปกครองอุบลราชธานี มีเขตอำนาจตลอดท้องที่จังหวัดยโสธร จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดอำนาจเจริญ

(๑๐) ศาลปกครองเพชรบุรี มีเขตอำนาจตลอดท้องที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดราชบุรี และจังหวัดสมุทรสงคราม

(๑๑) ศาลปกครองนครสวรรค์ มีเขตอำนาจตลอดท้องที่จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดเพชรบูรณ์

(๑๒) ศาลปกครองภูเก็ต^๒ มีเขตอำนาจตลอดท้องที่จังหวัดกระบี่ จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดระนอง

(๑๓) ศาลปกครองสุพรรณบุรี^๓ มีเขตอำนาจตลอดท้องที่จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดชัยนาท จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดอุทัยธานี

(๑๔) ศาลปกครองยะลา^๔ มีเขตอำนาจตลอดท้องที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา

สำหรับแผนกคดีที่จัดตั้งขึ้นในศาลปกครองสูงสุดและในศาลปกครองชั้นต้นตามประกาศ ประธานศาลปกครองสูงสุดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง นั้น ยังคงมีจำนวน ๕ แผนกเช่นเดิม ได้แก่

(๑) แผนกคดีสิ่งแวดล้อม เพื่อทำหน้าที่พิจารณาพิพากษาและดำเนินการทั้งปวง ในคดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

(๒) แผนกคดีบริหารงานบุคคล เพื่อทำหน้าที่พิจารณาพิพากษาและดำเนินการทั้งปวง ในคดีปกครองเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

(๓) แผนกคดีวินัยการคลังและการงบประมาณ เพื่อทำหน้าที่พิจารณาพิพากษา และดำเนินการทั้งปวงในคดีวินัยการคลังและการงบประมาณ

^๒ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๒๙ ตอนที่ ๓๔ ก หน้า ๑-๓

^๓ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๓๕ ตอนที่ ๖๓ ก หน้า ๑๔

^๔ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๓๕ ตอนที่ ๖๖ ก หน้า ๑๓



(๔) แผนกคดีละเมิดและความรับผิดอย่างอื่น เพื่อทำหน้าที่พิจารณาพิพากษา และดำเนินการทั้งปวงในคดีละเมิดและความรับผิดอย่างอื่นภายในเขตอำนาจของศาลปกครองสูงสุด

(๕) แผนกคดีบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อทำหน้าที่พิจารณาพิพากษาและดำเนินการ ทั้งปวงในคดีบริหารราชการแผ่นดินภายในเขตอำนาจของศาลปกครองสูงสุด

๒. อำนาจหน้าที่ของศาลปกครอง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓. หลักทั่วไปของวิธีพิจารณาคดีปกครอง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม